

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 559/2539 พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นาย พิน ทองรัตน์แก้วหรือทองรักแก้ว

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์มีผู้เสียหายและมารดาของผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่าจำเลยยิงผู้เสียหายโดยบิดาของผู้เสียหายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับจำเลยแสดงว่าผู้เสียหายกับมารดาของผู้เสียหายรู้จักจำเลยดีไม่น่าสงสัยว่าจะเห็นหรือจำผิดพลาดหรือกลั่นแกล้งกล่าวหาจำเลยจึงเชื่อว่าจำเลยเป็นคนร้ายจริง

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2535 เวลา กลางคืน หลัง เที่ยงจำเลย พยายามฆ่า โดยใช้ อาวุธปืน ยิง นาย สมเกียรติ คงพุ่ม ผู้เสียหาย 1 นัด ถูก ที่ บริเวณ หน้าห้อง และ สะโปก ทะลุ เข้า ไป ภายใน ร่างกาย ถูกลำไส้ใหญ่ และ ลำไส้ เล็ก ซึ่ง เป็น อวัยวะ ส่วน สำคัญ ของ ร่างกาย แต่ผู้เสียหาย ไม่ถึง แก่ ความ ตาย ดัง เจตนา ของ จำเลย เหตุ เกิด ที่ ตำบล ดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่ ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบ ด้วย มาตรา 80 ให้ ลงโทษ จำคุก 10 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า คืบ เกิดเหตุผู้เสียหาย ไป
ร่วม งาน ศพ มารดา ของ นาย นุห์ลัน บัวบรรจง แล้ว ได้ ร่วม ดื่ม สุรา โดย มี
จำเลยร่วม ดื่ม ด้วย เมื่อ จำเลย เมาสุรา แล้ว ได้ ด่า ว่าผู้เสียหาย ผู้เสียหาย ขว้าง
ขวด สุรา ระบาย อารมณ์ จำเลย หยิบ ขวด สุราและ ขวด โซดาขว้างปา ผู้เสียหาย
แต่ ไม่ ถูก ผู้เสียหาย ผู้เสียหาย วิ่งกลับ บ้าน ไป บอก บิดา มารดา ให้ ช่วย ไป พุด
ปรับ ความ เข้าใจ กับ จำเลยแล้ว ผู้เสียหาย กับ บิดา มารดา พา กัน ไป ที่ บ้าน งาน
ผู้เสียหาย กับ มารดา ยืน รอ อยู่ ที่ หน้า บ้าน บิดา ผู้เสียหาย เดิน เข้า ไป ด้าน ใน
เพื่อ จะ ไป พบจำเลย แต่ ปรากฏว่า จำเลย แอบ อยู่ ข้างต้น กล้วย ไกล กับ ที่ ผู้
เสียหายยืน อยู่ จำเลย ใช้ อาวุธปืน ลูกซอง ยาว ยิง ผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูก
ที่ สะโพก ของ ผู้เสียหาย ทะลุ เข้า ช่องท้อง ตัด ผ่าน ลำไส้ เล็ก และลำไส้ ใหญ่
จำเลย หลบหนี ไป ผู้เสียหาย ได้รับ การ ช่วยเหลือ นำ ส่งโรงพยาบาล แพทย์ รักษา
บาดแผล ไว้ ได้ ทัน ไม่ถึง แก่ ความตาย เจ้าพนักงานตำรวจ รับ แจ้งเหตุ ได้ ออก
ไป ตรวจ สถานที่เกิดเหตุ และ ต่อมา จับ จำเลย ได้ชั้นสอบสวน จำเลย ให้การ
ปฏิเสธ

จำเลย นำสืบ ปฏิเสธ โดย อ้าง ฐาน ที่อยู่

พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า จำเลย เป็น คนร้าย พยายามฆ่า ผู้เสียหาย หรือไม่ ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า ผู้เสียหาย กับจำเลยร่วม ดื่ม สุรา ใน งาน ศพ แล้ว เกิด การ วิวาท ผู้เสียหาย จึง ไป ตาม บิดามารดา ของ ตน ให้ ไป ช่วย พุด ปรึบ ความ เข้าใจ กับ จำเลย บิดา ของ ผู้เสียหายเดิน เข้า ไป ใน เต็นท์ ที่ ต้อน รับแขก เพื่อ จะ ไป พบ จำเลย ส่วน ผู้เสียหายกับ มารดา ยืน รอ อยู่ ที่ หน้า บ้าน งาน ถ้า ยืน หัน หน้า เข้า บ้าน จะ มี ต้น ไม้อยู่ ข้าง บ้าน ทาง ด้านขวา มือ เป็นต้น กล้วย 1 ต้น ต้น ไม้ ส่าปะ หลัง 2-3ต้น ขนาด สูง ท่วม หัว ขณะที่ ผู้เสียหาย ยืน รอ อยู่ ก็ ถูก ยิง ผู้เสียหายเบิกความ ว่า ผู้เสียหาย ได้ยิน เสียง ไป กล้วย แห่ง กระทบ กับ สิ่ง อื่นพอ ผู้เสียหาย หัน ไป ดู ก็ ถูก จำเลย ยิง 1 นัด กระสุนปืน ถูก สะโปก ทะลุเข้า ช่องท้อง จำเลย ยิง ใน ระยะ ห่าง ประมาณ 3 เมตร เห็น จำเลยเพราะ มี แสง สว่าง จาก ไฟฟ้า ใน บ้าน งาน นอกจาก นี้ โจทก์ ยัง มี นาง เรียง คงท่ม มารดา ของ ผู้เสียหาย เป็น พยาน เบิกความ สนับสนุน ผู้เสียหาย ว่า นาง เรียง ก็ เห็น จำเลย ยิง ผู้เสียหาย โดย เมื่อ มี เสียง ปืน ดัง นาง เรียง หัน ไป ดู เห็น จำเลย ถือ อาวุธปืน ลูกซอง ยาว แล้ว จำเลย วิ่งหนี ไป ทาง หลังบ้าน งาน ได้ความ จาก คำเบิกความ ของ จำเลย ว่า นาย จัด บิดา ของ ผู้เสียหาย เป็น ลูก ของ พี่สาว บิดา จำเลย บิดา ของ ผู้เสียหายจึง เป็น ลูกพี่ลูกน้อง กับ จำเลย ดังนี้ ผู้เสียหาย กับ มารดา จึง รู้ จักจำเลย ดี ไม่ น่า สงสัย ว่า จะ เห็น หรือ จำ ผิดพลาด ที่ จำเลย เบิกความ ว่านาย จัด บิดา ของ ผู้เสียหาย ใส่ ร้าย จำเลย เพราะ โกรธ ที่ จำเลย ตักเตือน ไม่ให้ นาย จัด โกง และ บุกรุก ที่ดิน ของ ผู้อื่น นั้น คง มี แต่ ตัว จำเลย ปาก เดียว เบิกความ ดังกล่าว เห็น ได้ว่า เลื่อนลอย ไม่มี น้ำหนัก ให้ น่าเชื่อถือ ไม่ น่า สงสัย ว่า ผู้เสียหาย จะ กลับแก้ง กล่าวหา จำเลยเชื่อ ได้ว่า จำเลย เป็น คนร้าย ใช้ อาวุธปืน ยิง พยายามฆ่า ผู้เสียหายที่ จำเลย เบิกความ และ นำสืบ นาย ทวน รักวงศ์ พี่ชาย ของ จำเลย เป็น พยาน ว่า จำเลย ไป ช่วย งาน ศพ ใน คื่น ก่อน ๆ แต่ คื่น เกิดเหตุ จำเลย ไม่ได้ ไปโดย จำเลย กลับ ไป อยู่ ที่ บ้าน

มารดา ของ จำเลย แล้ว นั้น เห็นว่า ง่าย แก่การ กล่าวอ้าง ไม่มี น้ำหนัก หักล้าง พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า ตาม คำเบิกความ ของ ร้อยตำรวจโท บุญวัฒน์ วงศ์เจริญ ประกอบ บันทึก การ ตรวจ สถานที่เกิดเหตุ เอกสาร หมายเลข จ. 2 ข้อ 9 ว่า คนร้ายยิง จาก ด้านหลัง ต้น ไม้ กระสุนปืน ถูก ใบ ไม้ ฉีก ขาด จึง ไม่ น่า เชื่อ ว่า พยานโจทก์ จะ เห็น คนร้าย เพราะ ถูก ต้น ไม้ บัง นั้น ใน ข้อ นี้ ได้ความ จาก คำ เบิกความ ของ ร้อยตำรวจโท บุญวัฒน์ ว่า มี ต้น ผัก หวาน เพียง 3-4 ต้น ไม่ปรากฏ ชัด ว่า จะ สามารถ ปกคลุม ถึง กับ ไม่อาจ มองเห็น คนร้าย ได้ไม่พอ ถือ เป็น ข้อ พิรุธ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า ดวงไฟ หน้า บ้าน นาย บุหลัน ที่เกิดเหตุ ซึ่ง ตาม คำเบิกความ ของ นาย บุหลัน ว่า อยู่ ห่าง จาก ที่ คนร้าย แอบ อยู่ ประมาณ 10 เมตร ย่อม ส่อง ไป ไม่ถึง คนร้าย นั้นความจริง นาย บุหลัน เบิกความ แต่เพียง ว่า ดวงไฟ อยู่ ห่าง จาก ป่า ละเมาะ ประมาณ 10 เมตร โดย ไม่ปรากฏ ชัด ว่า เป็น ป่า ละเมาะที่ คนร้าย แอบ อยู่ ทั้ง ผู้เสียหาย และ มารดา ก็ เบิกความ ว่า เห็น คนร้าย ด้วย แสง ไฟ นีออน ใน บ้าน งาน ซึ่ง มิได้ เจาะจง เฉพาะ ดวงไฟ ที่ เป็น ปัญหาที่ เท่านั้น จึง ไม่เป็น ข้อ พิรุธ แก่ คดี โจทก์ และ ที่ จำเลย ฎีกา ว่าพยานโจทก์ เบิก ความ ขัดแย้ง กัน คือ ขณะที่ นาย จัด บิดา ของ ผู้เสียหาย เดิน เข้า ไป ใน เต็นท์ เพื่อ จะ ไป ปรับ ความ เข้าใจ กับ จำเลย โดย ผู้เสียหายกับ มารดา ยืน รอ อยู่ หน้า บ้าน งาน นั้น นาง เรียง มารดา ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า มี นาย เลิศ บุญลือ รอ อยู่ ที่ หน้า บ้าน ด้วย แต่ ตาม คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ไม่มี บุคคล ผู้ นี้ อยู่ ด้วย ทั้ง ไม่น่า บุคคล ผู้ นี้ มา เป็น พยานใน ข้อ นี้ แม้ จะ เป็น ความจริง ก็ เห็น ได้ว่า เป็น แต่เพียง รายละเอียด และแม้ ไม่น่า มา สืบ ก็ ไม่เป็น ข้อสำคัญ ถึง กับ เป็น พิรุธ ดัง ที่ จำเลย ฎีกาที่ ศาลล่าง รับฟัง ลงโทษ จำเลย ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่ญาติของจำเลยมาเบิกความในชั้นศาลนี้ถ้าอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ.1894ถือว่าเป็นอุตริพยานคือห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานเพราะมีความลำเอียง
อันเนื่องมาจากความรักใคร่ที่เกิดจากความเป็นญาตินั่นเองแม้ต่อมาในสมัยรัชกาล
ที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีพระบรมพระราชโองการให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว
และประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะพยานร.ศ.113แทนก็ตามก็ยังคงมีบทห้าม
ญาติจำเลยเป็นพยานโดยเฉพาะในคดีอาญาไว้ในมาตรา6ว่า"ในสรรพความแพ่งทั้ง
ปวงโจทก์จะอ้างจำเลยเป็นพยานหรือจำเลยจะอ้างโจทก์เป็นพยานก็ดีหรือตัวความจะ
อ้างตัวของตัวเองเป็นพยานฝ่ายตัวก็ดีหรือโจทก์จำเลยจะอ้างบิดามารดาญาติบุตร
สามีภรรยาข้าทาสของตนเองก็ดีก็ให้อ้างเป็นพยานได้ไม่ห้ามปรามยกเสียแต่คนซึ่ง
ไม่สามารถจะให้การเป็นพยานได้ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ในความอาญาซึ่งมีโทษ
หลวงคือประหารชีวิตริบราชบาทจำคุกเช่นนี้ตัวผู้ร้ายหรือจำเลยจะอ้างตัวของตัวเอง
เป็นพยานหรือจะอ้างบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของตนไม่ได้เป็นอันขาดและ
ความอาญาอื่นๆซึ่งไม่มีโทษหลวงดังว่ามานี้มีแต่เบี้ยปรับเพียงสินไหมพินัยก็ให้โจทก์
จำเลยอ้างพยานได้เหมือนในความแพ่งทุกประการ แสดงให้เห็นว่าการค้นหาความ
จริงในทางอาญาสมัยก่อนนั้นยังคงมีการกีดกันพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยอยู่
สำหรับในยุคปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติลักษณะพยานร.ศ.113ยังคงถูกนำมาใช้เป็น

หลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยอยู่แต่มีข้อยกเว้นให้แก่บุคคลบางประเภทที่ไม่ต้องมาเป็นพยานเพราะอาจเกิดความไม่เหมาะสมบางประการ เช่น พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาจึงได้กำหนดให้มีเอกสิทธิ์ของพยานที่ไม่ต้องไปศาลไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณตัวและไม่ต้องเบิกความ อย่างไรก็ตามในการค้นหาความจริงในคดีอาญานี้มิใช่ว่าจะค้นหากันได้ทุกวิถีทางทั้งนี้เพราะในการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นมีคุณค่าอยู่ 2 ประการที่หล่อหลอมกันอยู่คือ "ค่าของการอยู่ร่วมกัน" และ "ค่าของส่วนบุคคล" ดังนั้นในการค้นหาความจริงในคดีอาญาจึงกระทำโดยทำลายคุณค่าทั้งสองประการนี้ไม่ได้ (คณิตชนกรกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2528) ประเทศ สหรัฐอเมริกาได้คำนึงถึงคุณค่า 2 ประการดังกล่าวโดยมีนโยบายสนับสนุนให้มีเอกสิทธิ์ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวซึ่งกำหนดให้พยานซึ่งเป็นคู่สมรสของจำเลยมีเอกสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือเบิกความปรัปรำผู้ต้องหาหรือจำเลย (The Adverse Testimony Privilege) เอกสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยการติดต่อข่าวสารที่เป็นความลับของคู่

สมรส (The Confidential Marital Communications Privilege) และเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเรียกมาเป็นพยานฝ่ายตรงข้ามกับคู่

สมรส (Privilege not to be called as a witness against spouse) ซึ่งเอกสิทธิ์ของพยานที่เป็นคู่สมรสของจำเลยนี้ (Marital Privilege) เป็นเอกสิทธิ์ที่สืบเนื่องกันมาตามกฎหมายจารีตประเพณีโดยอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมที่มีเหตุผลเพราะหากพยานที่เป็นคู่สมรสของจำเลยให้การเป็นผลร้ายแล้วเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองนั้นต้องพังทลายลง (มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเอกสิทธิ์นี้เริ่มมีมาในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1580 แล้ว) ต่อมาปี ค.ศ. 1983 ศาลต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกาได้เริ่มพิจารณาขยายเอกสิทธิ์ให้แก่พยานที่เป็นสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เช่น ศาลในมลรัฐ Nevada ได้ยอมรับเอกสิทธิ์ของพยานที่เป็นบิดามารดาหรือบุตรของจำเลย (Parent-Child Privilege) ที่จะไม่ให้การหรือเบิกความปรัปรำและเปิดเผยการติดต่อข่าวสารที่

เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งโดยให้เหตุผลคล้ายคลึงกับเอกสิทธิ์ของพยานที่เป็นคู่สมรสและเพื่อเป็นการปกป้องความซื่อสัตย์ต่อกันและเพื่อความปรองดองกันในสถาบันครอบครัวซึ่งในคดี Griswoldv.Connecticut ศาลสูงสหรัฐได้มองการณ์ไปอย่างยาวไกลแต่มั่นคงหนักแน่นในการปกป้องคุณค่าของความเป็นส่วนบุคคลในขอบเขตของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวโดยเห็นว่าแม้ว่าค่าของส่วนบุคคลบางอย่างอาจจะถูกละทิ้งไปเพื่อผลประโยชน์ของรัฐแต่สิ่งที่จะต้องสูญเสียไปจากครอบครัวโดยการถูกบังคับให้การหรือเบิกความปรักรำหรือเปิดเผยการติดต่อข่าวสารที่เป็นความลับนั้นมีคุณค่ามากกว่าประโยชน์ของรัฐนอกจากนี้ยังยอมรับว่า"อาณาเขตส่วนตัวของชีวิตครอบครัวนั้นรัฐไม่อาจล่วงล้ำเข้าไปได้"

(Privaterealmoffamilylifewhicethestatecannotenter) สำหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาสถาบันครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทยดูจะมีความผูกพันและแน่นแฟ้นมากกว่าชาวอเมริกันด้วยซ้ำไปแต่กฎหมายที่ให้เอกสิทธิ์แก่พยานที่เป็นบุคคลในครอบครัวของจำเลยกลับไม่มีนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาฎีกาที่แสดงให้เห็นถึงคำให้การหรือคำเบิกความของพยานที่เป็นโทษแก่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันโดยสามารถรับฟังเป็นพยานลงโทษจำเลยในชั้นศาลอีกด้วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังมีได้มีการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของการกระทำเช่นนี้ว่าจะมีผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนและเพียงใดต่อครอบครัวของพยานจำเลยและอาจต่อเนื่องไปถึงกระบวนการพิจารณาคดีอาญาโดยส่วนรวมด้วย คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่583/2591 จำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลว่าฆ่าผู้ตายจริงโจทก์มีพยานจำเลยเป็นพยานมาสืบปากกันว่าจำเลยกลับมาถึงบ้านก็บอกพยานว่าแทงผู้ตายตายและให้ดูมีดเปื้อนเลือดและมีปลัดอำเภอผู้สอบสวนมาเบิกความว่าจำเลยรับว่าแทงผู้ตายตายกับมีแพทย์ผู้ชันสูตรศพว่าผู้ตายตายเพราะถูกแทงดังนี้คดีลงโทษจำเลยฐานฆ่าคนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2422/2531 วินิจฉัยว่าแม้จะไม่มีพยานคนใดเห็นขณะจำเลยใช้มีดฟันผู้ตายแต่มีพยานประกอบแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับกรณีที่เกิดขึ้นคือภรรยาจำเลย

และแม่ยายจำเลยโดยได้ความจากพยานทั้งสองว่าคืนก่อนวันเกิดเหตุจำเลยและผู้ตายดื่มสุราแล้วทะเลาะทำทายกันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ8นาฬิกาจำเลยและผู้ตายออกจากบ้านไปด้วยกันโดยจำเลยมีมิดติดตัวไปด้วยครั้นเวลาประมาณ12นาฬิกาจำเลยกลับบ้านถือมิดดังกล่าวซึ่งเพื่อนเลือบอกภรรยาจำเลยว่าได้ฆ่าผู้ตายแล้วและห้ามภรรยาจำเลยไม่ให้ไปแจ้งความมิฉะนั้นจะฆ่าเวลาประมาณ16นาฬิกาจำเลยไปหาแม่ยายจำเลยใกล้ชิดกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างมากเมื่อฟังประกอบกับที่จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพแล้วจึงปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 จิตฤดี วีระเวสส์